Página: 1 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

EXPEDIENTE SFC/2026/059

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DE

IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE TURNOS,CITAS, SEÑALIZACIÓN DIGITAL E INFORMACIÓN MULTIMEDIA PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 2 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

ÍNDICE

ANEXO I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTRATO 4

1. Configuración general del contrato 4

2. Órganos administrativos 5

3. Responsable del contrato y Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato 6

4. Valor Estimado 6

5. Presupuesto base de licitación 6

6. Revisión de precios 8

7. Régimen de pagos 9

8. Plazo de ejecución 9

9. Entrega del suministro y facultades de SFM 9

10. Procedimiento y criterios de adjudicación 10

11. Habilitación empresarial 10

12. Pólizas de seguros 10

13. Forma de las proposiciones. 10

14. Criterios de adjudicación 11

15. Ofertas anormalmente bajas 11

16. Condiciones especiales de ejecución 12

17. Ejecución del contrato 12

18. Subcontratación 12

19. Cesión del contrato 12

20. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 13

21. Suspensión. 13

22. Penalizaciones 13

23. Causas de resolución del contrato 13

24. Plazo de garantía 14

25. Deber de confidencialidad 14

26. Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos 14

27. Perfil de contratante 14

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 3 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

28. Observaciones 14

CLAUSULADO GENERAL 15

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 15
CAPÍTULO I. Régimen jurídico 15
CAPÍTULO II. Del órgano contratante 15
CAPÍTULO III. Del contrato 16
CAPÍTULO IV. Del licitador 18
CAPÍTULO V. Del procedimiento de adjudicación 19

TÍTULO II. LICITACIÓN DEL CONTRATO 20
CAPÍTULO I. De las proposiciones 20
CAPÍTULO II. De la propuesta de adjudicación, adjudicación y perfección y formalización 23

TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 27
CAPÍTULO I. Derechos y obligaciones del contratista 27
CAPÍTULO II. Ejecución del contrato 30
CAPÍTULO III. Extinción del contrato 34

ANEXO II-A. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 37

ANEXO II-B. MODELO DE OFERTA, CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 39

ANEXO III. DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP. 40

ANEXO IV. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 42

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 4 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

ANEXO I. Características generales del contrato

1. Configuración general del contrato

1.1. Definición del objeto del contrato:

Implantación de una solución integral de gestión de turnos, citas, señalización digital e información multimedia en las sedes del Cementerio Ntra. Sra de la Almudena, Tanatorio M-30 y Cementerio Sur, incluyendo adquisición de hardware, licencias, instalación, configuración, mantenimiento y soporte.

1.2. Código/s CPV:

32.320000-2 - Equipo audiovisual y de televisión.

48.000000-8 - Paquetes de software y sistemas de información.

50.340000-0 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos audiovisual y óptico.

51.312000-2 - Servicios de instalación de equipo de televisión.

72.200000-7 - Servicios de programación de «software» y de consultoría.

1.3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:

El presente informe se emite ante la necesidad de dotar a SFM de una solución integral para la gestión de turnos, citas y atención presencial de los usuarios, que permita mejorar la organización del servicio, optimizar los tiempos de atención y facilitar la información y señalización en las distintas sedes. Para ello resulta necesario disponer de los correspondientes equipos, software y elementos audiovisuales, así como de los servicios asociados de instalación, configuración, puesta en marcha, mantenimiento y soporte técnico, prestaciones que se encuentran funcionalmente vinculadas y resultan necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y continuidad de la solución. El objeto contractual resulta, por tanto, idóneo y adecuado para satisfacer la necesidad descrita.

No disponiendo SFM de los medios técnicos y materiales propios necesarios ni de los recursos especializados suficientes para ejecutar directamente la totalidad de las prestaciones objeto del contrato se hace necesaria la contratación cuyas características se detallan a continuación.

1.4. División en lotes:

NO

Justificación de la no división en lotes del contrato

No procede la división en lotes al constituir las distintas prestaciones una solución tecnológica única e integrada, cuya ejecución separada podría dificultar su coordinación, compatibilidad y correcto funcionamiento.

1.5. Contrato reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP:

NO

1.6. Ampliación a un número mayor de unidades por la baja de adjudicación:

Si procede

1.7. Cesión y tratamiento de datos:

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 5 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

No aplica

Contrato cuya ejecución requiere de la cesión de datos por parte de entidades del sector público al adjudicatario: NO

Contrato cuya ejecución requiere el tratamiento por el adjudicatario de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento: NO

Asimismo, se hace constar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 122.2 letras b) y d) LCSP, las siguientes obligaciones:

- La obligación del futuro adjudicatario de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 LCSP.
- La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a la que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 122 LCSP.

Estas obligaciones recogidas en las letras a), b) y d) del apartado 2 del artículo 122 LCSP, son calificadas como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

1.8. Admisión de las empresas procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional:

En relación con las empresas que concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación, procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional en vigor con la Unión Europea o que habiéndolo suscrito no cubra el contrato o el poder adjudicador o entidad contratante:

Procede su admisión a la licitación: SÍ

2. Órganos administrativos

Órgano de Contratación:

Denominación: Empresa Municipal de Servicios y Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. (SFM).
Representante: Consejero Delegado
Dirección postal: Calle Salvador de Madariaga 11. Madrid. 28027

Mesa de Contratación:

Presidenta:

Directora de Negocio o persona que le sustituya

Vocales:

Coordinadora de Servicios Jurídicos o persona que le sustituya.
Jefe de Administración y Control de Gestión o persona que le sustituya.

Secretaria:

Jefa de Departamento Contratación y Compras o persona que le sustituya.

Unidad tramitadora*:*

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 6 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

Denominación: Departamento de Contratación y Compras.

Dirección postal: Calle Salvador de Madariaga 11. Madrid. 28027

Correo electrónico: concursos@sfmadrid.es

Oficina contable*:*

Denominación: Departamento de Administración

Dirección postal: Calle Salvador de Madariaga 11. Madrid. 28027

Órgano destinatario del objeto del contrato*:*

Denominación: Dirección Cementerios e Infraestructuras (SFM)

Dirección postal: Calle Salvador de Madariaga 11. Madrid. 28027

3. Responsable del contrato y Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato

Responsable del contrato:

Responsable de Sistemas de la Información

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato:

Departamento de Sistemas de Información.

4. Valor Estimado

El Valor estimado del contrato asciende a la cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (35.635,00 €)** IVA excluido.

Presupuesto sin impuestos	Importe de las prórrogas	Posible modificación del art. 204 LCSP	Posible variación del art. 301 LCSP	Valor estimado
31.035,00 €	4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	35.635,00 €

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: Conforme al artículo 101 LCSP, se ha tenido en cuenta el presupuesto del contrato, así como dos posibles prórrogas de hasta 12 meses de duración cada una de ellas.

Sujeto a regulación armonizada: No

5. Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación asciende a **TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO EUROS (37.552,35 €) IVA incluido,** que se desglosa de la siguiente manera:

Presupuesto, sin IVA	IVA	Presupuesto base de licitación
31.035,00 € €	6.517,35 € €	37.552,35 € €

Justificación del Presupuesto: El cálculo del presupuesto base de licitación, se ha efectuado en aplicación de lo previsto en el artículo 100 de la LCSP, teniendo en cuenta los precios de

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 7 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

mercado aplicables a servicios y suministros de naturaleza similar, siendo el resumen del presupuesto el siguiente:

CONCEPTO	**UDS**	**IMPORTE (IVA EXLCUIDO)**	**TOTAL (IVA EXLCUIDO)**
Software y licenciamiento: Se establece un importe global para el conjunto de componentes software necesarios durante el periodo contractual. Comprende las funcionalidades de gestión de turnos y citas, atención en mostrador, gestión de dispositivos de autoservicio, señalización digital, informes y cuadros operativos requeridos en el PPT.	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Dispositivos interactivos de autoservicio: El precio unitario corresponde a un equipo profesional integrado por pantalla táctil, soporte a suelo, impresora térmica y sistema operativo, destinado a la emisión de turnos y registro de usuarios. El precio se ha establecido mediante referencia de mercado para equipamiento de estas características, redondeando el valor de referencia disponible de 2.390,00 €/unidad.	3 Uds.	2.400,00 €	7.200,00 €
Pantallas profesionales: Se considera una pantalla profesional de al menos 43 pulgadas con reproductor multimedia integrado y aptitud para funcionamiento intensivo, conforme a las características exigidas. El importe estimado resulta coherente con la referencia disponible de 910,00 €/unidad, incorporando un margen para permitir la concurrencia de diferentes equipos profesionales equivalentes.	3 Uds.	1.000,00 €	3.000,00 €
Soportes de pared: Incluye los elementos de fijación necesarios para la instalación segura de las pantallas. El unitario utilizado se corresponde prácticamente con la referencia de mercado disponible, de 39,00 €/unidad.	3 Uds.	40,00 €	120,00 €
Instalación y puesta en marcha: Comprende los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento en las tres sedes previstas.	3 Uds.	345,00 €	1.035,00 €
Portes: Comprende el transporte y entrega del equipamiento en las tres sedes.	3 Uds.	60,00 €	180,00 €
Configuración SaaS: Una instalación/configuración. Comprende la configuración, parametrización, pruebas y puesta en servicio de la plataforma conforme a los requisitos del PPT.	1 Uds.	2.600,00 €	2.600,00 €
Soporte anual: Comprende los servicios recurrentes de soporte y mantenimiento de la solución durante los 36 meses de contrato.	3 Años.	2.300,00 €	6.900,00 €
TOTAL PRESUPUESTO PARA 36 MESES (IVA EXCLUIDO)			**31.035,00 €**

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 8 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

Desglose del presupuesto:

Para llevar a cabo el desglose del presupuesto base de licitación, se han tenido en cuenta los datos obtenidos de la "Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España (Central de Balances) / Registros de España (Registros Mercantiles-CPE) / Comité Europeo de Centrales de Balances", correspondientes al ejercicio 2024 y Sector de actividad (CNAE): G474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN							
COSTES DIRECTOS (b)		COSTES INDIRECTOS	GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA (G.G.) (incluidos costes indirectos) (c) = (a) - (b) - (d)	BENEFICIO INDUSTRIAL (B.I.) (d)	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN sin IVA (a)	% IVA	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA incluido
Costes Laborales Periodo CONTRATO (b2)	Otros costes directos (b1)	Incluido en los gastos generales de estructura	1,96%	3,59%	(b) + (c) + (d)	21%	(a) * IVA + (a)
24,62%	69,83%						
CÁLCULO							
7.640,82 €	21.671,23 €	--	608,80 €	1.114,16 €	31.035,00 €	6.517,35 €	37.552,35 €
COSTE DIRECTO TOTAL (CDT)			G.G. sobre CDT	B.I. sobre CDT			
94,45%			2,08%	3,80%			
29.312,05 €			608,80 €	1.114,16 €			

RATIOS SECTORIALES DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS					
Costes operativos, beneficios y rentabilidades					
RATIOS	**NOMBRE DE RATIO**	**EMPRESAS**	**Q1**	**Q2**	**Q3**
R01	Valor añadido/Cifra neta de negocios	2767	17,27%	30,11%	44,48%
R02	Gastos de personal/Cifra neta de negocios	2767	14,12%	24,62%	37,92%
R03	Resultado económico bruto/Cifra neta de negocios	2767	0,08%	3,59%	9,72%
R14	Inmovilizado material/Total activo	2787	1,10%	8,82%	27,03%

Cifra de venta todos los tamaños - Sector de actividad (CNAE):	**0**	**%**
(a) Valor de ventas = (b) + (c) + (d)		100,00%
R01: Valor añadido / cifra neta de negocios (equivale al margen bruto / ventas)		30,11%
R02: Gastos de personal/ cifra neta de negocios (suponemos que el 100% es personal directo porque son actividades intensivas en mano de obra)		24,62%
R14: Inmovilizado material / total activo (amortización, suministros, servicios exteriores,..etc) (Suponemos que se necesita el mismo		8,82%
(b) Total coste de ventas = (b1) + (b2) (costes directos)		94,45%
(b1) = ((a)-R01)x(1-R14/100) materiales + gastos generales de fabricación(No incluye la amortización, suministros, servicios exteriores y otros gastos de explotación, porque todos ellos son gastos generales de estructura)		69,83%
(b2) Coste salarial directo = R02		24,62%
(c) Gastos generales de estructura = (a) - (b) - (d) No incluye gastos financieros, extraordinarios, correcciones de valor por deterioros, dotaciones o previsiones, ni el gasto impositivo sobre los beneficios porque ninguno de los anteriores proporciona utilidad para el objeto del contrato		1,96%
(d) R03: Resultado de la explotación (o beneficio industrial)		3,59%

- Costes directos (94,45 %): 29.312,05 €
- Gastos generales de estructura (1,96 %): 608,30 €
- Beneficio industrial (3,59 %): 1.114,16 €

Forma de determinación del precio del contrato: Tanto Alzado

Posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10 % del precio: NO PROCEDE

6. Revisión de precios

No procede

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 9 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

7. Régimen de pagos

• Una única factura por el importe del Software para los 36 meses.

• Factura única al finalizar implantación por el importe de adquisición del hardware, la instalación y configuración.

• Servicios recurrentes: Facturación mensualizada tras acta aceptación del acta de servicios de importe adjudicado desde el momento de la finalización de la implantación y hasta el fin del contrato.

Todas las facturas se incorporarán al portal de proveedores denominado “Colabor@” conforme a las especificaciones técnicas que SFM facilitará al adjudicatario en el momento de la firma del contrato.

Previa conformidad, y una vez realizada la aprobación de la factura por el responsable del contrato, el pago se realizará dentro del plazo legal.

Queda expresamente prohibido al adjudicatario aceptar encargos del Responsable del contrato de SFM al margen de los procedimientos y obligaciones establecidos tanto en el Pliego de prescripciones técnicas como en el presente Pliego de cláusulas administrativas.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No proceden.

8. Plazo de ejecución

Plazo total del Contrato: 36 Meses

Prórroga: SI PROCEDE. 2 prórroga/s. de hasta 12 meses de duracion cada una de ellas de la parte de servicios de soporte.

Plazos Parciales: NO PROCEDE

Recepciones parciales: Según los especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Entrega del suministro y facultades de SFM

El objeto del contrato se realizará en:

Las siguientes localizaciones de SFM:

- Cementerio Ntra. Sra. de La Almudena
- Cementerio SUR
- Tanatorio M30

Así como asistencia remota en el soporte postimplantación.

Modo de ejercer la vigilancia y comprobación por parte de SFM:

Recepción del suministro por parte del responsable del contrato o personas en quien delegue.

En particular, al responsable del contrato le corresponde las siguientes facultades:

a. Interpretar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y el de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato.

b. Exigir la aportación de los medios y organización necesarios para la prestación del suministro.

c. Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 10 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo del suministro.

e. Expedir, en su caso, las certificaciones correspondientes a los suministros realizados según los abonos que se hayan acordado.

f. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del suministro.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo suministro y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del suministro.

h. Supervisar periódicamente el cumplimiento de las obligaciones que, en relación con las cláusulas sociales se hayan impuesto directamente a la empresa adjudicataria en el pliego, así como las que deriven de la legislación social y laboral vigentes.

10. Procedimiento y criterios de adjudicación

- ***Tramitación anticipada:*** NO
- ***Tramitación:*** Ordinaria
- ***Procedimiento:*** Abierto Simplificado Sumario
- ***Criterios de adjudicación:***

Criterio de Valoración	Puntuación
Precio	100

11. Habilitación empresarial

NO PROCEDE

12. Pólizas de seguros

NO PROCEDE

13. Forma de las proposiciones.

La licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente a través de la plataforma e-licita: https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion

Es estrictamente necesario que los licitadores estén dados de alta como como operadores económicos en esta plataforma previo a la cumplimentación de los sobres electrónicos, este proceso es totalmente gratuito.

Cualquier consulta relacionada con la presentación de ofertas y el contenido de los pliegos deberá ser trasladada igualmente a través la plataforma indicada.

Las proposiciones deberán presentarse en **UN SOBRE ELECTÓNICO ÚNICO** que deberá contener:

- Documentación relativa a los requisitos previos de participación, cumplimentado y firmado:
  - Anexo II-A.
  - ROLECE
- Oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes:

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 11 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

- Conforme al **anexo II-B**.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Para más información pueden contactar con el Departamento de Contratación y Compras de SFM por medio del correo electrónico concursos@sfmadrid.es, o en el teléfono 915108267 o 91 510 82 62.

14. Criterios de adjudicación

Se atiende a Único criterio precio:

Oferta económica……100 puntos

La valoración se realizará de forma individual aplicando la siguiente fórmula:

$$\mathrm{POi} = \mathrm{MaxP\ X}\left(\frac{\mathrm{MO}}{\mathrm{Oi}}\right)$$

Siendo:

POi: Puntuación de la oferta a valorar.

MaxP: Máxima puntuación que se pueden otorgar.

MO: Mejor oferta

Oi: Oferta que se valora.

Procede un trato diferenciado a las empresas admitidas a la licitación, procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional: NO.

Las ofertas que estén por encima del presupuesto base de licitación serán desestimadas.

Las ofertas deberán expresarse en valores numéricos y en euros.

Justificación de la fórmula: fórmula habitual en este tipo de licitaciones, que otorga mayor puntuación a las ofertas con precios más bajos

15. Ofertas anormalmente bajas

SI PROCEDE

Criterios adjudicación y designación de los parámetros objetivos que permiten identificar que inicialmente una oferta se considera anormal.

En orden a apreciar las proposiciones que presenten dichas circunstancias, se hallará una media aritmética de las puntuaciones obtenidas según se indica a continuación:

• Si el número de proposiciones es igual o superior a quince (15), para el cálculo de la media de las ofertas admitidas, no se tendrán en cuenta ni las dos ofertas más altas ni las dos ofertas más bajas.

• Si el número de proposiciones es igual o superior a siete (7) e inferior a quince (15), para el cálculo de la media de las ofertas admitidas, no se tendrán en cuenta ni la oferta más alta ni la oferta más baja.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 12 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

• Si el número de proposiciones es menor a siete (7), para el cálculo de la media de las ofertas admitidas se tendrán en cuenta para la determinación de la baja media todas las proposiciones económicas presentadas.

Se considerará como baja desproporcionada o anormal, la baja de toda oferta cuyo porcentaje exceda en al menos 10 unidades enteras a dicha media aritmética.

Plazo para la justificación de la anormalidad de la oferta

Cinco días desde la notificación.

16. Condiciones especiales de ejecución

Condición especial de ejecución, de conformidad con el artículo 202.1 LCSP:

La obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Condiciones especiales de ejecución, previstas en el artículo 202.2 LCSP:

Condición	Detalle
Consideraciones de tipo ambiental	Uso de medios electrónicos para la prestación del servicio y reducción de desplazamientos innecesarios

Otras condiciones especiales de ejecución: No procede.

17. Ejecución del contrato

Se trata de servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro: NO

Posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: NO

18. Subcontratación

Si procede

No podrán ser objeto de subcontratación las determinadas partes o trabajos que, en atención a su especial naturaleza, se hayan establecido en el apartado “Ejecución del contrato” y deban ser ejecutadas directamente por el propio licitador o por un participante en la UTE.

Pago directo a los subcontratistas: NO PROCEDE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 letra e) LCSP, los licitadores tienen la obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Esta obligación se califica de esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

19. Cesión del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero:

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 13 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

☐ Si, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP.

20. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares

NO PROCEDE

21. Suspensión.

Abono al adjudicatario de los daños y perjuicios por suspensión del contrato: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 LCSP.

22. Penalizaciones

a) Por demora:

Por demora en la implantación:

Hasta 2 semanas: 2% de la facturación de implantación.

Hasta 4 semanas: 5%.

Más de 6 semanas: 10%.

a) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso:

a) Por incidencias críticas no resueltas en plazo:

Primer mes: 2% de la facturación mensual de servicios recurrentes.

Segundo mes consecutivo: 5%.

Tercer mes consecutivo: 10%.

b) Por cumplimiento defectuoso (documentación):

Hasta 3 devoluciones: 2% de la facturación de implantación.

Más de 6 devoluciones: 5%.

b) Por incumplimiento de los criterios de adjudicación:

Como regla general, su cuantía será 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

c) Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:

Penalización de incumplimiento del 3% del importe de adjudicación, IVA excluido.

d) Por subcontratación:

Si Procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 215.3 de la LCSP.
- Por incumplimiento de las condiciones de subcontratación una penalidad equivalente al 10% del importe subcontratado (artículo 215.3 LCSP):

- Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: una penalidad equivalente al importe que se adeude.

- Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de documentación.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 14 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del pago en plazo

Procedimiento para la imposición de penalidades: Se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado y previo trámite de audiencia al adjudicatario. El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo.

23. Causas de resolución del contrato

Las previstas en la LCSP:

- Incumplimiento de las obligaciones calificadas como esenciales recogidas en las letras a) a e) del artículo 122.2 LCSP
- Incumplimiento de la condición especial de ejecución del artículo 202.1 LCSP

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al adjudicatario se estará a lo dispuesto en el artículo 213 de la LCSP.

24. Plazo de garantía

No procede

25. Deber de confidencialidad

Si procede

Duración: 5 años

26. Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos

Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una antelación de 5 días antes de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

27. Perfil de contratante

La dirección de acceso al perfil de contratante en SFM es https://sfmadrid.es/perfil-del-contratante

28. Observaciones

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 15 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

CLAUSULADO GENERAL

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. Régimen jurídico

Cláusula 1. Régimen jurídico

El presente contrato tiene carácter privado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Ambos pliegos tienen carácter contractual y la presentación de la oferta supondrá la prueba de conformidad por el adjudicatario.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior.

La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP

Además, el contrato queda sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

CAPÍTULO II. Del órgano contratante

Cláusula 2. Órgano de contratación

De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de Las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación.

Para el presente contrato el Órgano de contratación será el que figura en el **apartado 2 del Anexo I** al pliego.

Cláusula 3. Responsable del contrato

Al responsable del contrato que designe el Órgano de contratación le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el Órgano de contratación le atribuya.

SFM tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 16 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

En el presente contrato el responsable del contrato será el que se indica en el **apartado 3 del Anexo I** al presente pliego.

En particular, le corresponde las siguientes facultades:

a. Interpretar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y el de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.

b. Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los servicios en cada una de sus fases.

c. Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo del suministro.

e. Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los suministros realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.

f. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los suministros.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo suministro y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del suministro.

h. Supervisar de forma periódica el cumplimiento de las obligaciones que, en relación con las cláusulas sociales se hayan impuesto directamente a la empresa adjudicataria en el pliego, así como las que deriven de la legislación social y laboral vigentes

El adjudicatario deberá nombrar un responsable del contrato, el cual será el interlocutor con los responsables del contrato en la SFM.

Cláusula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato

De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato será la que se indica en el **apartado 3 del Anexo I** al presente pliego.

CAPÍTULO III. Del contrato

Cláusula 5. Objeto y necesidad del contrato

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es el descrito en el **apartado 1 de su Anexo I.** La descripción y características de los bienes y la forma de llevar a cabo la prestación por el adjudicatario serán las estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares así como los factores de todo orden a tener en cuenta. En el mismo apartado se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

De conformidad con el artículo 99.3 LCSP el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que deberán justificarse debidamente. En el presente contrato la justificación de la no división en lotes, se indica en el **apartado 1 del Anexo I** al presente pliego.

Cláusula 6. Valor estimado

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el **apartado 4 del Anexo I** al presente pliego.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 17 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado será el que figura en el **apartado 4 del Anexo I.**

Cláusula 7. Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el **apartado 5 del Anexo I** al presente pliego. Su desglose y la distribución por anualidades previstas se establecen en el **apartado 5 del Anexo I** al presente pliego. Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 y artículo 301 LCSP. Su cálculo incluye los tributos de cualquier índole.

La baja que pueda obtenerse en la adjudicación dará lugar a la ampliación del suministro a un mayor número de unidades de bienes objeto del contrato, si así se indica en el **apartado 1 del Anexo I** de este pliego, sin que pueda en ningún caso sobrepasarse el importe del presupuesto base de licitación.

Cláusula 8. Precio del contrato

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros.

Cláusula 9. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación. Lugar de entrega de los bienes

El plazo total de vigencia del contrato y los parciales, en su caso, figuran en el **apartado 8 del Anexo I** al presente pliego.

En todo caso, en relación con el plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 LCSP.

En el supuesto de que el plazo de ejecución del contrato de arrendamiento se haya establecido a fecha fija, el posible retraso en la adjudicación respecto de la fecha inicialmente fijada tendrá como efectos una reducción del plazo de ejecución, y en consecuencia, de las prestaciones del adjudicatario, dando lugar a una correlativa reducción del precio.

De conformidad con el artículo 298 LCSP, en el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá durante el plazo de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo.

El lugar de entrega de los bienes el que se indica en el **apartado 9 del Anexo I** de este pliego.

Cláusula 10. Prórroga del contrato

Los contratos de suministros de prestaciones sucesivas, podrán prorrogarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 LCSP.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29 LCSP.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

La prórroga del contrato establecida en el apartado 2 del artículo 29 LCSP no será obligatoria para el adjudicatario en los casos en los que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 LCSP por haberse demorado SFM en el abono del precio más de seis meses.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 18 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

La posibilidad o no de prórroga del presente contrato está prevista en el **apartado 8 del Anexo I al pliego.**

No obstante, en aquellos contratos de suministros de prestaciones sucesivas, de conformidad con el artículo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el adjudicatario, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, cuya aplicación no deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma no se tomará en consideración a efectos de fijar el valor estimado, ni será de aplicación la obligación de preaviso anteriormente referida.

Las prórrogas se deberán aprobar con carácter previo a la finalización del contrato.

Cláusula 11. Condiciones especiales de ejecución

Las condiciones especiales de ejecución para este contrato se indican en el **apartado 16 del Anexo I** al presente pliego.

Cuando de conformidad con el **apartado 1 del Anexo I** al pliego, se indique que se trata de un contrato cuya ejecución implique la cesión de datos por entidades del sector público al adjudicatario, la condición especial de ejecución obligatoria prevista en el artículo 202.1 LCSP indicada en el **apartado 16 del Anexo I** al pliego, tendrá el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Para el caso de incumplimiento del resto de condiciones especiales de ejecución deberán establecerse penalidades en el **apartado 22 del Anexo I** al presente pliego o atribuirles a estas condiciones el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.

Cláusula 12. Revisión de precios.

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el **apartado 6 del Anexo I** del presente pliego, todo ello de conformidad con el artículo 103 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.7 in fine LCSP.

CAPÍTULO IV. Del licitador

Cláusula 13. Aptitud para contratar

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan aptitud para contratar.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 19 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su composición así como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69, apartados 8 y siguientes.

En los supuestos de sucesión del adjudicatario, se estará a lo dispuesto en el artículo 98 LCSP. A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se hubiere producido.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los adjudicatarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el apartado 11 del Anexo I al pliego.

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 67 LCSP.

Cláusula 14. Registro Oficial de Licitadores

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado sumario deberán estar inscritos en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas.

CAPÍTULO V. Del procedimiento de adjudicación

Cláusula 15. Procedimiento

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado sumario, de acuerdo con lo establecido en el **apartado 10 del Anexo I** al pliego y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación o bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el **apartado 14 del Anexo I** al presente pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP.

Cláusula 16. Publicidad

El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil del contratante de SFM.

En el perfil de contratante de SFM que figura en el **apartado 27 del Anexo I** al presente pliego, se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación complementaria, en su caso.

Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil del contratante.

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con la antelación fijada en el **apartado 26 del Anexo I** de este pliego.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 20 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

Cláusula 17. Criterios de adjudicación

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en los **apartados 10 y 14 del Anexo I** al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.

De entre los criterios de adjudicación, en el **apartado 15 del Anexo I** al presente pliego se señalan los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 LCSP.

TÍTULO II. LICITACIÓN DEL CONTRATO

CAPÍTULO I. De las proposiciones

Cláusula 18. Presentación de proposiciones

De conformidad con el artículo 159 LCSP, las proposiciones deberán presentarse en los términos que figuren en el anuncio de licitación.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse de forma completa en un solo momento, o bien, en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica “hash” de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta electrónica propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas; de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta no ha sido presentada.

Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta, el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta, garantizando su integridad, toda vez que permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del envío por parte de la licitadora.

Si durante la presentación de la oferta en e-licita, efectuada al pulsar el botón “envío documentación”, la misma no es completa y e-licita facilita el código “hash”, el licitador, en un plazo de 24 horas desde la presentación de la huella (código hash) podrá bien volver a intentar la presentación de la oferta si está aún dentro del plazo de presentación, o bien presentar el dispositivo que contenga el archivo electrónico con la oferta asociada al código hash en el registro del órgano de contratación.

Los licitadores deberán enviar el archivo electrónico con la oferta al Registro del órgano de contratación, con indicación del número de expediente al que se refiere, junto con los datos identificativos del licitador, con el fin de que la Mesa de contratación pueda comprobar que dicho archivo electrónico coincide con la huella de la oferta presentada.

Cláusula 19. Forma y contenido de las proposiciones

La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico, indicado en el **apartado 13 del Anexo I** al presente pliego.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 21 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

El sobre o archivo electrónico se presentará cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, debiendo hacerse constar en cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF.

El órgano o la mesa de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

Cláusula 20. Único sobre de declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes

Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir:

1.- Declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes.

La declaración responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes se presentará redactada conforme al modelo establecido en el **Anexo II** al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que SFM estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.- Uniones Temporales de Empresarios.

Se deberá presentar una única declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes conforme al modelo del **Anexo II**, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE.

Asimismo, deberá aportarse **el compromiso** de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

En el documento de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

3.- Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición, conforme al modelo del **Anexo II** al presente pliego.

También deberán presentar declaración conforme al modelo del **Anexo II** al presente pliego aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 22 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.

Cláusula 21. Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de proposiciones

Cuando la valoración de las ofertas se efectúe automáticamente mediante dispositivos informáticos, garantizándose que la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, no se celebrará acto público de apertura de las mismas. Realizado dicho trámite, la mesa procederá a calificar la declaración presentada por los licitadores.

En caso contrario, la apertura de las proposiciones se efectuará por la mesa de contratación en acto público en el que se procederá a su lectura. En este caso, finalizado el acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a calificar la declaración presentada por los licitadores.

Si fuera posible en la misma sesión, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procederá a evaluar y clasificar las ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, la mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149, si bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador que haya obtenido la mejor puntuación para que justifique su oferta no podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del envío de la correspondiente comunicación.

Además, en el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá aplicar el régimen de desempate establecido en la **cláusula 23** del presente pliego.

Posteriormente, la mesa realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. En relación con el licitador propuesto como adjudicatario, la mesa comprobará en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta y que no está incursa en ninguna prohibición para contratar.

Asimismo la mesa requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, la documentación necesaria para la adjudicación y, en su caso, cualquier otra documentación que no figure inscrita en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores, en los términos establecidos en la **cláusula 23** al presente pliego.

Desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato, las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios informáticos.

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, SFM no estará obligada a seguirla custodiando.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 23 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

CAPÍTULO II. De la propuesta de adjudicación, adjudicación y perfección y formalización

Cláusula 22. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por SFM

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que no los adquirirá, frente a SFM, mientras no se haya formalizado el contrato o, en su caso, aceptada por el adjudicatario la resolución de adjudicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización o, en su caso, aceptada por el adjudicatario la resolución de adjudicación.

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

Cláusula 23. Adjudicación del contrato

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego.

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP.

La mesa procederá a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, mediante comunicación electrónica, para que, en su caso, si así se hubiera exigido presente la suscripción de las pólizas en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

Cuando el empresario esté inscrito en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.

La inscripción en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

Además, en el plazo de 7 días hábiles, deberá presentar cualquier otra documentación que no figure inscrita en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores.

Por tanto, cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos o cuando el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro a que alude el inciso final del artículo 159.4 letra a) LCSP o en aquellos casos en los que no resultara exigible la obligación de figurar inscrito en el correspondiente Registro por limitar la concurrencia, la mesa de contratación deberá requerir al empresario que

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 24 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

haya presentado la mejor oferta, así como a todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación presenten, en su caso, la siguiente documentación:

1.- Solicitud de inscripción en el correspondiente Registro.

Únicamente cuando el licitador haya presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro en los términos del artículo 159.4 letra a) LCSP, y ésta no haya sido resuelta, la acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

2.- Capacidad de obrar.

2.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).

2.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

2.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

2.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el correspondiente Registro o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.

3.- Bastanteo de poderes.

En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, no será necesaria la presentación del bastanteo de poder realizado por los Servicios Jurídicos de SFM, cuando dicha representación conste debidamente inscrita.

En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar escrituras o documentación acreditativa de las facultades del representante para su bastanteo por los Servicios Jurídicos de SFM. Para la obtención del bastanteo deben hacer llegar al Departamento de Contratación y Compras los siguientes documentos:

- DNI del representante.
- Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica y de las facultades del representante de la entidad para participar en licitaciones públicas.

Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la licitación, deberá constar la inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades.

4.- Habilitación empresarial.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 25 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad con lo dispuesto en el **apartado 11 del Anexo I** al presente pliego, deberá aportar los documentos acreditativos de la misma.

5.- Uniones Temporales de Empresarios

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. SFM, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha obligación.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable.

Presentada la documentación y, en los casos en que resulte preceptiva, en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización o, en su caso, a la aceptación

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 26 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

por el adjudicatario de la resolución de adjudicación. En caso contrario, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, y se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el plazo de 7 días hábiles para presentar la documentación que le sea requerida.

La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 días.

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

Cláusula 24. Perfección y formalización del contrato

El contrato se perfeccionará con su formalización.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 g) LCSP, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el adjudicatario de la resolución de adjudicación.

No obstante lo anterior, el contrato también podrá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el adjudicatario, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el adjudicatario deberá entregar a SFM una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.

Cuando de conformidad con el **apartado 1 del Anexo I** al pliego, se indique que se trata de un contrato cuya ejecución requiera el tratamiento por el adjudicatario de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 122 LCSP, la empresa adjudicataria tiene la obligación de presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

Esta declaración se presentará en un plazo de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del requerimiento efectuado a la empresa adjudicataria por los servicios correspondientes.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 27 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

Esta obligación recogida en la letra c) del apartado 2 del artículo 122 es calificada como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

La formalización del contrato o aceptación por el adjudicatario de la resolución de adjudicación, deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato o no se hubiese llevado a cabo la aceptación por el adjudicatario de la resolución de adjudicación, dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.

TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CAPÍTULO I. Derechos y obligaciones del contratista

Cláusula 25. Pago del precio del contrato

Conforme a lo que establece el artículo 301 de la LCSP, el adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por SFM. En el **apartado 7 del Anexo I** del presente pliego se estipula la forma y condiciones de pago para este contrato.

Cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas lo aconsejen podrá establecerse en los términos establecidos en el artículo 302 LCSP, que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que en ningún caso, el importe de éstos pueda superar el 50 por cien del precio total. En el presente contrato, el importe correspondiente, en su caso, será el que se indica en el **apartado 5 del Anexo I** al pliego.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, el adjudicatario deberá hacer constar en cada factura presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario, según lo dispuesto en el **apartado 2 del Anexo I** al presente pliego.

SFM tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo legal establecido a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados, y si se demorase, deberá abonar al adjudicatario, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el adjudicatario deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 LCSP, SFM deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes.

En todo caso, si el adjudicatario incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el departamento administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 28 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que SFM haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

El adjudicatario tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, asegurándose los pagos mediante la prestación de garantía, de acuerdo con el artículo 198 LCSP.

Para este contrato, los abonos a cuenta por operaciones preparatorias se indican en el **apartado 7 del Anexo I** al pliego.

Cláusula 26. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al adjudicatario

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera SFM al adjudicatario.

Son de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente los bienes objeto del suministro. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo

Expresamente se hace constar que los gastos de entrega y de transporte de los bienes objeto del suministro al lugar señalado en el **apartado 9 del Anexo I** serán de cuenta del adjudicatario.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Cláusula 27. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa adjudicataria está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán los señalados, en el **Anexo III** al presente pliego.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 29 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, en relación con lo dispuesto en artículo 4 de la Ley 10/2019, de transparencia y de participación ciudadana de la Comunidad de Madrid y 3.2 de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a SFM, previo requerimiento y en un plazo de 10 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en desarrollo de la misma o en el ámbito municipal.

Cláusula 28. Deber de confidencialidad

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP.

El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante el plazo establecido en el **apartado 25 del Anexo I** al presente pliego.

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter.

Cláusula 29. Protección de datos de carácter personal

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal, el adjudicatario deberá respetar la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal por cuenta propia se le atribuirá la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como consecuencia de la prestación del servicio objeto del contrato, en calidad de responsable de los mismos y así constará en el pliego de prescripciones técnicas.

Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de carácter personal de los que SFM es responsable, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, estará a lo dispuesto en el correspondiente Acuerdo de Encargo de Tratamiento, en los términos en que figura en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El deber de secreto sobre la información que se obtenga durante la duración del objeto del contrato, por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales se mantendrá por tiempo indefinido.

En contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos por parte de entidades del sector público al adjudicatario, así como en contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el adjudicatario de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en los **apartados 1, 16, 18 y 23 del Anexo I** al presente pliego relativos a las condiciones especiales de ejecución, subcontratación, resolución, finalidad de la cesión de datos y obligaciones del adjudicatario.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 30 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

Cláusula 30. Seguros

El adjudicatario, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indican en el **apartado 12 del Anexo I** al presente pliego, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo.

Cláusula 31. Responsabilidad del adjudicatario por daños y perjuicios

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo 196 LCSP, conforme al cual el adjudicatario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por SFM, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

También será SFM responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de suministro de fabricación.

En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, SFM procederá a la imposición de las penalidades que se determinen en el **apartado 22 del Anexo I** al presente pliego.

CAPÍTULO II. Ejecución del contrato

Cláusula 32. Riesgo y ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario, según lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP.

Cláusula 33. Entrega de los bienes

El adjudicatario estará obligado a entregar los bienes objeto del suministro, en el tiempo y lugar fijado en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas que rigen el contrato.

Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a SFM, salvo que ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos.

Cuando el acto formal de la recepción de los bienes sea posterior a su entrega, SFM será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.

Cláusula 34. Ejecución defectuosa y demora

El adjudicatario está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

Si sufrieren un retraso en su entrega, y siempre que el mismo no fuere imputable al adjudicatario y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el adjudicatario pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al adjudicatario.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 31 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

En aquellos supuestos en que los contratos de suministros no sean prestaciones sucesivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículos 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estará al **apartado 8 del Anexo I** al presente pliego, SFM podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades que figuran en el **apartado 22 del Anexo I** al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, SFM tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

SFM, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por parte del adjudicatario, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el **apartado 22 del Anexo I** al presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a SFM, se exigirá al adjudicatario la indemnización por daños y perjuicios.

Cláusula 35. Cesión del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del adjudicatario si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en el **apartado 19 del Anexo I** al pliego.

Cláusula 36. Subcontratación

El adjudicatario, según lo previsto en el **apartado 18 del Anexo I** al presente pliego, podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2 del artículo 215 LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el adjudicatario.

En el presente contrato, la posibilidad de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, directamente por el propio licitador o por un participante de la UTE está recogida en el **apartado 17 del Anexo I** al pliego.

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 32 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposición al adjudicatario de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, según lo establecido en el **apartado 22 del Anexo I** al presente pliego.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el adjudicatario principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a SFM, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP, así como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a SFM por las obligaciones contraídas con ellos por el adjudicatario como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

El adjudicatario deberá comunicar, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Cuando de conformidad con el **apartado 1 del Anexo I** al pliego, se indique que se trata de un contrato cuya ejecución requiera el tratamiento por el adjudicatario de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 122.2 apartado e) LCSP, los licitadores tienen la obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, según lo establecido en el **apartado 18 del Anexo I** al presente pliego.

Esta obligación es calificada como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Asimismo, junto con el documento mediante el que se dé conocimiento a SFM del subcontrato a celebrar, el adjudicatario deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.

El adjudicatario principal deberá notificar al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El adjudicatario deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

Si así se requiere en el **apartado 18 del Anexo I** al pliego, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 33 de 42
Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por SFM o situación de emergencia justificada, excepto si SFM notifica en ese plazo su oposición.

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el adjudicatario deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de SFM justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea en el **apartado 22 del Anexo I** al presente pliego.

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias en los contratos de suministros que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el adjudicatario principal el compromiso de realizar determinadas partes.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas, se realicen pagos directos a los subcontratistas. En el presente contrato se estará a lo dispuesto en el **apartado 18 del Anexo I del pliego.**

De conformidad con la Disposición adicional quincuagésima primera, los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del adjudicatario principal, manteniendo en relación con SFM la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningún caso será imputable a SFM el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del adjudicatario principal a la factura presentada por el subcontratista.

Cláusula 37. Modificación del contrato

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP.

Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuando así se haya establecido en el **apartado 20 del Anexo I** al presente pliego, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.

El porcentaje máximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones será el establecido en el **apartado 20 del Anexo I** al presente pliego.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 34 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los adjudicatarios en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191 y 203 de la LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente.

De conformidad con el artículo 301. 2 LCSP, en el contrato de suministros en el que la determinación del precio se realice mediante precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, a que se refiere el artículo 205.2.c).3.º, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se haya acreditado la correspondiente financiación en el expediente originario del contrato.

En el presente contrato, la posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10 por ciento del precio del contrato, se establece en el **apartado 5 del Anexo I** al presente pliego.

Cláusula 38. Suspensión del contrato

SFM, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

De conformidad con el artículo 208 LCSP, si SFM acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, SFM abonará al adjudicatario los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujeción a las reglas establecidas en el **apartado 21 del Anexo I** al pliego.

CAPÍTULO III. Extinción del contrato

Cláusula 39. Resolución del contrato

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 306 LCSP, así como las previstas en el **apartado 23 del Anexo I** al pliego.

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del adjudicatario le será exigible una indemnización a SFM por los daños y perjuicios ocasionados. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el adjudicatario se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a SFM.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 307 de la LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 35 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

Cláusula 40. Terminación del contrato

El contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando, transcurrido el plazo de vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de SFM la totalidad de su objeto

Cláusula 41. Recepción del objeto del contrato

Dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato se procederá, mediante acto formal, a la recepción de los bienes objeto del suministro.

Si los bienes se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas, la persona designada por SFM los dará por recibidos, levantándose la correspondiente acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, comenzando entonces el plazo de garantía.

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al adjudicatario para que se subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

Cláusula 42. Liquidación del contrato

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al adjudicatario la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el adjudicatario en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el adjudicatario tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Cláusula 43. Plazo de garantía

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad y será el indicado en el **apartado 24 del Anexo I** al presente pliego.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de los bienes entregados y recibidos de conformidad por SFM comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Cláusula 44. Vicios o defectos durante el plazo de garantía

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, SFM tendrá derecho a reclamar del adjudicatario la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente. Durante este plazo de garantía tendrá derecho el adjudicatario a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.

En el supuesto de que el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al adjudicatario y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del adjudicatario y quedando

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 36 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

SFM exenta de la obligación del pago o, teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Terminado el plazo de garantía sin que SFM haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 del artículo 305 LCSP, el adjudicatario quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

Cláusula 45. Prerrogativas y facultades de SFM

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al adjudicatario a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los adjudicatarios durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el adjudicatario desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente.

Cláusula 46. Recursos

Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados sumarios de adjudicación de los contratos de suministros de las Administraciones Públicas podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 37 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

ANEXO II-A. Modelo de declaración responsable

D./Dña....., con DNI número.....en nombre (propio) o (de la empresa que representa).....entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, con NIF..... y domicilio fiscal .....en.....calle.....número.....enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del día..... de..... de..... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de.....

DECLARA bajo su responsabilidad:

❖ Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de contratar alguna.

❖ Que la empresa a la que representa: **(Marque una de las casillas)**

☐ Se encuentra inscrita en el siguiente Registro Oficial de Licitadores: *(indicar*)]

☐ Se encuentra inscrita en la base de datos nacional del estado miembro de la Unión Europea siguiente: *(indicar)*]

☐ No se encuentra inscrita en el correspondiente Registro y hace uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción en el mismo.

❖ Que se trata de empresa extranjera:

☐ Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

☐ No.

❖ Que la empresa a la que representa: **(Marque una de las casillas)**

☐ Es un Centro Especial de Empleo.

☐ Emplea a menos de 50 trabajadores

☐ Emplea a 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

☐ Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

☐ Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

❖ Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.

❖ Que la empresa a la que representa: **(Marque una de las casillas)**

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 38 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

☐ Cumple con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

☐ En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

❖ Que la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante para que acceda a la información que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios.

❖ Que la empresa a la que representa: **(Marque una de las casillas)**

☐ No pertenece a un grupo de empresas.

☐ Si pertenece a un grupo de empresas, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. A efectos del artículo 149.3 LCSP, las empresas pertenecientes al grupo que se presentan a la licitación son las siguientes: *(Indicar)*

❖ Dirección de correo electrónico "habilitada" para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP:

_____@_____

❖ Además, declara bajo su responsabilidad que: (Marque una de las casillas)

☐ **No es una empresa**, en el sentido del artículo 1 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

☐ La empresa a la que represento tiene categoría de PYME y se define **microempresa**, al ocupar a menos de 10 personas y tener un volumen de negocios anual o balance general anual que no supera los 2 millones EUR. (artículo 2.3. del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014).

☐ La empresa a la que represento tiene categoría de PYME y se define **pequeña** empresa, al ocupar a menos de 50 personas y tener un volumen de negocios anual o balance general anual que no supera los 10 millones EUR. (artículo 2.2. del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014).

☐ La empresa a la que represento tiene categoría de PYME y se define **mediana** empresa, al ocupar a menos de 250 personas y tener un volumen de negocios anual que no excede de 50 millones EUR o balance general anual que no excede de 43 millones EUR (artículo 2.1. del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014).

☐ La empresa a la que represento **no tiene categoría de PYME**, al ocupar a 250 personas o más y tener un volumen de negocios anual que excede de 50 millones EUR o balance general anual que excede de 43 millones EUR.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 39 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

ANEXO II-B. Modelo de oferta, criterios valorables en cifras o porcentajes

D./Dña....., con DNI número.....en nombre (propio) o (de la empresa que representa).....entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, con NIF..... y domicilio fiscal ....en.....calle..... .número.....enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del día..... de..... de..... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de..... ..... se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, siendo el desglose de la Oferta económica el siguiente:

1. ***Oferta global:***

Por un precio de ..... euros (en número), al que corresponde por IVA la cuantía de.....euros, (en número), totalizándose la oferta en.....euros (en número).

Desglose de la oferta presentada:

CONCEPTO	UDS	Precios de referencia (IVA EXLCUIDO)	TOTAL (IVA EXLCUIDO)	UDS	importe ofertado (IVA EXLCUIDO)	TOTAL (IVA EXLCUIDO)
Software y licenciamiento	1	10.000,00 €	10.000,00 €	1		
Dispositivos interactivos de autoservicio	3 UDS.	2.400,00 €	7.200,00 €	3 UDS.		
Pantallas profesionales	3 UDS.	1.000,00 €	3.000,00 €	3 UDS.		
Soportes de pared	3 UDS.	40,00 €	120,00 €	3 UDS.		
Instalación y puesta en marcha	3 UDS.	345,00 €	1.035,00 €	3 UDS.		
Portes	3 UDS.	60,00 €	180,00 €	3 UDS.		
Configuración SaaS	1 UDS.	2.600,00 €	2.600,00 €	1 UDS.		
Soporte anual	3 Años.	2.300,00 €	6.900,00 €	3 Años.		
TOTAL PRESUPUESTO PARA 36 MESES (IVA EXCLUIDO)			**31.035,00 €**			

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 40 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

ANEXO III. Deber de información previsto en el artículo 129 de la LCSP.

Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en:

- Ministerio de Trabajo y Economía Social

Dirección General de Trabajo

https://www.mites.gob.es/es/organizacion/organigrama/empleo/contenido/OM26.htm#

-Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

https://www.comunidad.madrid/centros/instituto-regional-seguridad-salud-trabajo

- Consejería de Economía, Hacienda y Empleo Comunidad de Madrid

Dirección General del Servicio Público de Empleo

https://www.comunidad.madrid/transparencia/unidad-organizativa-responsable/direccion-general-del-servicio-publico-empleo

- Organismo Autónomo Madrid Salud.

Ayuntamiento de Madrid

http://madridsalud.es/

- **Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.** https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a fiscalidad en:

- Administración Tributaria del Estado

https://www.agenciatributaria.es/

- Comunidad de Madrid

Oficina de Atención al Contribuyente

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Contribuyente/Page/CONT_home

- Ayuntamiento de Madrid

Portal del Contribuyente

https://agenciatributaria.madrid.es/portal/site/contribuyente

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a protección del medio ambiente en:

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 41 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

- Ayuntamiento de Madrid

Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=3edd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de igualdad de género en:

- Ministerio de Igualdad

Instituto de las Mujeres.

http://www.inmujer.gob.es/

- Ayuntamiento de Madrid:

Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-hombres?vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&vgnextoid=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad en:

- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Dirección General de Derechos de la Personas con Discapacidad.

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/index.htm

Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Servicio Público de Empleo Estatal

https://www.sepe.es/HomeSepe

Oficinas de Empleo:

Red Territorial de Oficinas | Servicio Público de Empleo Estatal (sepe.es)

En el modelo de oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes que figura como Anexo II al presente pliego se hará manifestación expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales obligaciones.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 42 de 42

Código de verificación : 4ae3be1b68ce7cee

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=4ae3be1b68ce7cee

ANEXO IV. Información sobre protección de datos de carácter personal

El Adjudicatario durante la prestación del servicio, estará obligado a cumplir y a aplicar la política de privacidad, seguridad y gestión del servicio recogida en este ANEXO en todo aquello que le sea aplicable.

Toda la información que facilite SFM al el Adjudicatario es propiedad de SFM, y sólo podrá ser utilizada por El Adjudicatario para el objeto del presente contrato y no podrá ser cedida a terceros, sin el previo consentimiento expreso de SFM.

El Adjudicatario deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de la información y privacidad, y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

El Adjudicatario se compromete a asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable, así como de los requisitos contractuales relativos a la protección de datos, garantizar el cumplimiento de los principios de la protección de datos, asegurando el respeto a la legalidad vigente y a los derechos de los interesados y formar, concienciar y motivar al personal sobre la importancia de cumplir los requisitos de privacidad y seguridad de la información. El cumplimiento de estos objetivos es de obligado cumplimiento para todo el personal del Adjudicatario, especialmente si intervienen en el tratamiento de datos personales o acceden a información confidencial de SFM.

SFM podrá realizar por su cuenta y/o solicitar informes de auditorías en los sistemas de información e instalaciones de tratamiento de datos de el Adjudicatario que verifiquen el cumplimiento de las políticas y medidas de seguridad exigidas en este contrato, al menos con una periodicidad anual o con carácter extraordinario cuando se realicen modificaciones sustanciales en los sistemas de información, o se produzcan incidentes o brechas durante la prestación del servicio.

Si SFM encontrase incumplimientos de esta política, serán comunicados al Adjudicatario, disponiendo éste de un plazo máximo de 3 meses para su resolución. Durante este tiempo se aplicarán las penalizaciones acordadas según contrato. El incumplimiento reiterado de estas políticas podrá ser motivo de resolución del contrato, de acuerdo con lo especificado en el contrato de prestación del servicio.

SFM tratará los datos personales de los licitadores para la gestión del presente pliego de condiciones conforme a lo previsto en el mismo.

Resulta preceptivo cumplir con el deber de información con respecto a los empleados del adjudicatario cuyos datos personales sean comunicados en el cumplimiento de la relación contractual.

Los datos serán conservados durante la vigencia del contrato y, posteriormente durante el plazo necesario para atender a las posibles responsabilidades derivadas de la relación contractual.

En todo caso, los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de comunicación por escrito al domicilio social de SFM o en la dirección: Assis_SeguridadInformacion@sfmadrid.es, acreditando su identidad, e identificando el derecho que se solicita. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

En caso de finalización del contrato, El Adjudicatario se compromete a devolver, destruir y/o borrar toda la información confidencial a la que tuviera acceso.

Firmado por: JAVIER RUIZ
Fecha: 23-10-2026 11:59:06

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://e-licita.sfmadrid.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do